

통 보

1. 제 목 : 계약보증금 납부에 관한 사항
2. 관계기관 : ○○·□□·○○○·□□보훈요양원
3. 내 용

가. 업무개요

보훈요양원에서는 계약을 체결하려는 자에게 계약보증금을 납부하게 해야하며, 재난이나 경기침체, 대량실업 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위해 기획재정부장관이 기간을 정하여 고시한 경우에는 계약보증금을 계약금액의 100분의 5 이상으로 할 수 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령의 수의계약 등 한시적 특례 적용기간에 관한 고시」 제1조(목적)에 따르면 이 규정은 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제27조 제3항 등에 따라 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 입찰·계약보증금 인하 등 한시적 특례가 적용되는 기간을 정함을 목적으로 하고 있습니다.

이에 우리 공단 계약△△부에서는 계약△△부-2313(2021.7.1.) 「계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획(3차) 시행」을 수립하여 각 소속기구에 신속한 계약 및 예산 조기집행에 적극 협조와 대금 지급 시 절차 단축 등으로 부실 검수가 발생하지 않도록 △△에 철저히 하도록 하였으며, 소속기구에서는 매월 15일까지 집행실적을 제출하도록 하였습니다.

따라서 우리 공단 각 소속기구에서는 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획에 따라 신속한 계약 및 예산 조기집행 등을 통하여 정부가 추진하고 있는 코로나 19에 따른 내수·민생경제 어려움을 완화하기 위해 동참하여야 할 것입니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2022년 하반기 보훈요양원 종합감사 시 입찰·수의계약(물품구매·공사·용역) 현황을 확인한 결과, [표]와 같이 계약 관련 경기침체 해소 활성화 계획 시행에 따른 계약보증금 인하요율 미적용 대상이(xx건) 확인되었습니다.

[표] 계약보증금 인하요율 미적용 내역

(단위:천원)

소속기구	계약건명	계약요율	인하요율
●●보훈요양원			
■■보훈요양원			
○○보훈요양원			
▣▣보훈요양원			

4. 관계기관 의견

관계기관에서는 감사결과를 그대로 수용하고 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●● · ■■■ · ○○○ · ▣▣보훈요양원장은

- 향후 재난, 경기침체 등으로 인한 국가의 경제위기를 극복하기 위한 계약관련 활성화 계획 등 정부정책에 적극 협조하여 주시기 바랍니다. (통보)